

한전KPS(주) 상임감사

개 선 요 구

일련번호 2024-♠□◆△◎-001

제 목 안전관리 전담조직 지위 개편

관계부서 @●■▣⊗◎, ♠□◆△◎

조치부서 @●■▣⊗◎, ♠□◆△◎

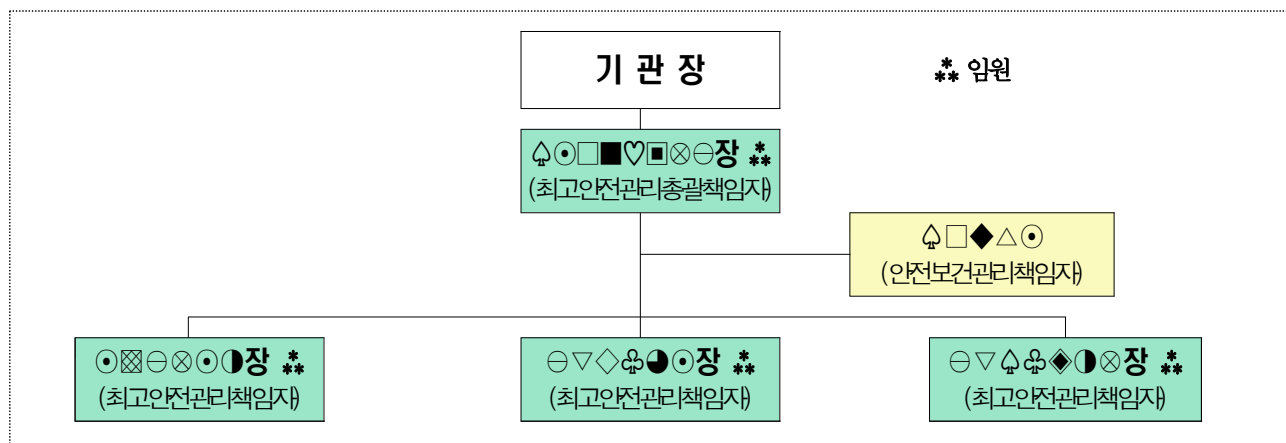
내 용

1. 업무개요

회사는 경영환경 변화에 대비하고 CEO 경영방침 이행 및 VISION2030을 성공적으로 달성하기 위해 본부 및 처·실 조직변경 등 직제규정을 개정하고, 이를 반영하여 직제규정시행세칙을 개정하고 시행하였다.

또한, 회사는 「안전보건관리규정」 제2장(안전보건관리체제)에서 회사 안전 보건 관리조직의 각 주체별 역할과 책임을 명시하고, 안전보건 담당부서(♠□◆△◎)가 중대재해처벌법령¹⁾에 따른 전사의 안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 전담 조직의 역할을 하도록 규정하고 있다.

[표1] 안전보건 관련 조직도 및 책임자 현황



* 자료 : 2024년도 안전경영책임계획 발체[♠□◆△◎-5478(2023. 12. 26.)]

1) 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 같은 법 시행령

2. 판단기준

안전보건 관리체계 관련, 「안전보건관리규정」 개정(2022. 1. 26. 및 2024. 1. 12.)을 통해 ♠○□■♥▣⊗⊖장을 “최고 안전관리총괄책임자”로 지정하여 회사의 안전보건에 관한 사항을 총괄관리하도록 하고, 각 본부장을 “최고 안전관리 책임자”로 지정하여 본부별 산하 사업장의 안전보건 확보에 대한 전반적인 책임과 권한을 부여하고 있다.

한편, 「직제규정」 제3조(본부장) 제2항에 따르면 ‘본부장은 사장을 보좌하고 사장의 경영목표와 방침의 범위 내에서 본부의 목표, 방침 및 사업계획을 수립·시행하고, 그 경영성과에 대하여 책임을 진다’고 규정하고 있다.

또한, 기획재정부 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제10조(안전관리 책임자 및 전담조직) 제2항에 따르면 안전관리 중점기관은 안전 관련 업무를 총괄하는 전담조직을 기관장 또는 부기관장(부기관장이 없는 경우 이에 상당하는 자를 포함한다) 직속으로 설치하여 운영하여야 한다.

다만, 「중대재해 처벌에 관한 법률(이하 중대재해처벌법)」 제2조(정의) 제9호 나목은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조부터 제6조까지의 규정에 따라 지정된 “공공기관의 장”을 “경영책임자등”에 해당하는 자의 하나로 규정하고 있다.

또한, 중대재해처벌법 및 같은 법 시행령에서는 중대재해를 예방하기 위해 경영책임자등에게 안전 및 보건 확보의무를 부과하고, 경영책임자등이 이를 이행하지 아니하거나 방치함으로써 중대재해가 발생하는 경우 형사처벌을 하도록 규정하는 등 중대재해 예방을 위한 경영책임자(공공기관의 경우 기관장)의 의무와 책임을 강조하고 있다.

아울러, 고용노동부의 질의회신 사례에서는 중대재해처벌법령 관련 “안전·보건에 관한 업무를 총괄·관리하는 전담 조직”은 경영책임자인 기관장 직속 조직으로 설치하여 운영하는 것이 보다 바람직하다고 판단한 바 있다.

중대재해처벌법 중대산업재해 질의회신 사례(고용노동부)

- 「중대재해처벌법」 시행령 제4조제2호에 따른 ‘안전 및 보건에 관한 업무를 총괄하여 관리하는 전담 조직(이하 “전담 조직”)’은 경영책임자의 안전 및 보건 확보의무 이행을 위한 집행조직으로서, 실질적으로 전체 “사업 또는 사업장”에 대한 법 제4조 및 제5조에 따른 의무 이행을 총괄하여 관리할 수 있어야 함
(중략)
- 전담 조직은 특정 사업장의 안전·보전이 아닌 전체 “사업 또는 사업장”의 안전·보건에 관한 업무를 총괄관리하여야 하므로 경영책임자의 직속 조직으로서 본사에 해당하는 사업장에 두는 것이 바람직하다고 판단됨

[중대산업재해감독과-1945(2021. 12. 15.), 일부발취]

3. 감사결과 확인된 문제

가. 안전보건 관리체계와 회사 조직 체계 간 일관성 강화 필요

안전관리 전담조직인 ♠□◆△◎는 「안전보건관리규정」의 안전보건 관리체계를 반영하여 ♠◎□■♥■⊗⊖ 산하에 편제되어 있으나, ♠□◆△◎ 부서 중 “원전안전관리부”가 조직되어 ⊖▽◇♣●◎ 및 ◎⊗⊖⊗◎● 소속 사업장의 안전관리업무를 총괄하고 있고, 「안전보건관리규정」 제7조의3 및 제7조의4와 같이 안전보건 관련 업무에 대하여 각 본부장이 ♠◎□■♥■⊗⊖장에게 보고하도록 의무를 부여하는 규정도 존재하고 있다.

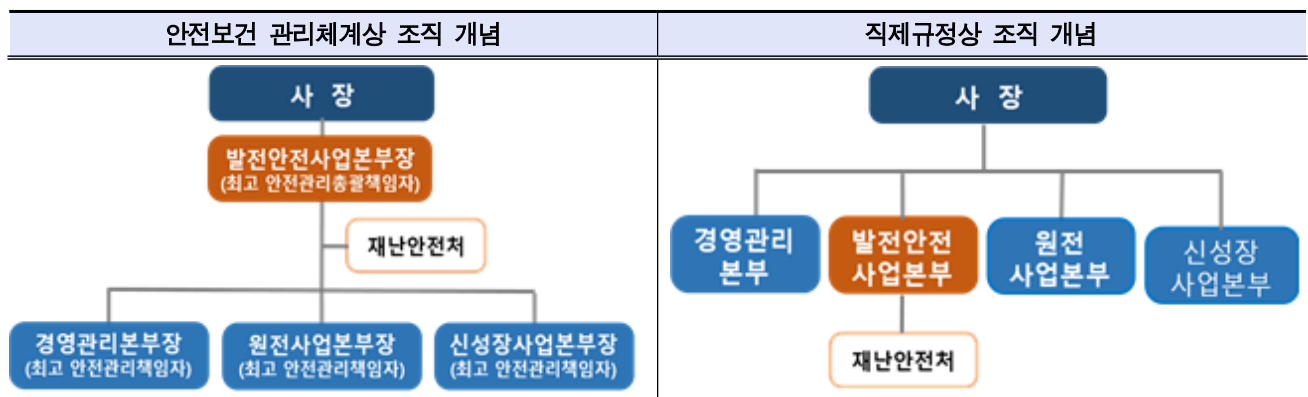
안전보건관리규정

제7조의3(최고 안전관리총괄책임자) ① 최고 안전관리총괄책임자는 회사 안전·보건에 관한 업무를 총괄담당하는 ♠◎□■♥■⊗⊖장으로서...(중략)...안전보건 담당부서장(♠□◆△◎장) 또는 최고 안전관리책임자로부터 이행실적에 대한 결과 보고를 받아야 한다.(후략)

제7조의4(최고 안전관리책임자) ① 최고 안전관리책임자는 제2항 각 호의 본부장을 당연직으로 하며, 산하 사업장의 안전보건 확보에 대한 전반적인 책임과 권한을 가지며, 분기 1회 이상 안전보건관리책임자, 안전보건총괄책임자, 관리감독자가 해당 업무를 충실하게 수행하는지를 평가하고 필요한 조치를 하여야 하고, 그 결과를 최고 안전관리총괄책임자에게 보고하여야 한다.

이러한 안전보건 관리체계는 「직제규정」에 따른 회사의 일반적인 조직 체계와 부합하지 않는 측면이 있으며, 회사의 조직 체계와 안전보건 관리 체계의 일관성 강화를 위한 안전관리 전담조직의 편제 개편 검토가 필요할 것으로 판단된다.

[표2] 안전보건 관리체계 및 직제규정상 조직 개념도 비교



나. 중대재해처벌법령의 취지에 부합하는 안전관리 전담조직 편제 필요

안전관리 전담조직 관련, 「직제규정시행세칙」 개정(제132차, 2021. 11. 23.) 당시 사장 직속 조직이었던 재난안전실을 ♡◉□■♥▣⊗⊖ 산하 ♡□◆△◉로 재편하여 감사일 현재까지 운영하고 있다.

이는 기획재정부 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 상 가능한 안전 관리 전담조직 구성이기는 하나, 경영책임자등에 해당하는 공공기관의 장에게 중대재해 예방을 위한 의무와 책임을 부여하고 있는 중대재해처벌법령의 취지를 고려할 때, 안전관리 전담조직인 ♡□◆△◉의 현행 편제 개편을 검토할 필요가 있는 것으로 판단된다.

또한 이와 관련하여, 2021년도 기획재정부 「공공기관 안전관리 등급 심사」와 고용노동부 「공공기관 안전활동 수준평가」 결과 ‘최고경영자 직속으로 ♡□◆△◉를 구성하여 운영하는 것이 바람직하다’는 의견도 제시된 바 있다.

2021년도 공공기관 안전관리등급 심사 결과서(기획재정부)

[평가분야 : ①-1-②. 안전보건경영체제 구축 및 역량]

- 기관은 ♡○□■♥▽⊗⊖ 직속으로 ♡□◆△○(24명)가 조직되어 있고...(중략)...또한, 총괄안전보건 관리책임자를 최고경영자로 지정하고 최고경영자 직속으로 ♡□◆△○를 구성하여 운영하는 것이 바람직하다.

[기획재정부 업무협조문(2022. 5. 18.) 「'21년도 안전관리등급 기관별 심사보고서 송부」]

2021년도 공공기관 안전활동 수준평가 결과서(고용노동부)

[평가분야 : A-2. 안전보건경영체제 구축 및 역량]

- 기관은 ♡○□■♥▽⊗⊖ 직속으로 ♡□◆△○(24명)가 조직되어 있고...(중략)...또한, 총괄안전보건 관리책임자를 최고경영자로 지정하고 최고경영자 직속으로 ♡□◆△○를 구성하여 운영하는 것이 바람직하다.

[한국산업안전보건공단 평가계획부-1193(2022. 4. 11.) 「2021년도 공공기관 안전활동 수준평가 결과 통보」]

아울러, 회사의 고객사이기도 한 주요 전력그룹사 역시 대부분이 아래 [표3]과 같이 기관장 직속으로 안전관리 전담조직을 운영하고 있는 것으로 확인되는 바, 회사 역시 안전관리 전담조직인 ♡□◆△○의 지위를 합리적으로 개편할 필요성이 있는 것으로 판단된다.

[표3] 주요 전력그룹사 안전관리 전담조직 편제 현황

기관명	한국수력 원자력(주)	한국 남동발전(주)	한국 남부발전(주)	한국 중부발전(주)	한국 서부발전(주)	한국 동서발전(주)	한국전력공사
안전관리 전담조직명	안전경영단	안전경영처	안전경영처	안전경영처	안전경영처	안전보건처	안전처
기관장 직속 편제여부	○	○	○	○	○	○	X (부사장 직속)

* 자료 : 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오) 자료 재구성

관계부서 의견 @●■⊗○와 ♡□◆△○는 중대재해처벌법령의 취지 등에 비추어 안전관리 전담조직의 지위를 합리적으로 개편할 필요성에 대해 공감하며, 상호 협의하여 ♡□◆△○ 지위 개편을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 @●■▣⊙장 및 ♠□◆△⊙장은

중대재해처벌법령의 취지 등을 검토하여 회사 안전관리 전담조직인 ♠□
◆△⊙의 지위를 합리적으로 개편하는 방안을 상호 협의하시어 조치하시기
바랍니다. (개선)